

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

LEGISLACIÓN I



TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN

UNIDAD 4 EL DERECHO COMERCIAL

UNIDAD 4: EL DERECHO COMERCIAL

PRESENTACIÓN

La presente unidad se encuentra orientada a la introducción del alumno en el análisis del Derecho Comercial y la actividad del comerciante.

Dentro del ámbito del Derecho Comercial se analizan los proyectos de unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación y la figura jurídica del comerciante en el ámbito del Código de Comercio de la Nación.

Luego se analizará la capacidad y las causas de inhabilitación para ser comerciante, como así también, los actos objetivos de comercio.

Seguidamente, se estudiará las funciones del Registro Público de Comercio y todos los actos y contratos que obligatoriamente deben inscribirse en dicho registro. También se estudiarán los libros contables obligatorios y accesorios del comerciante, estudiando los elementos constitutivos de cada tipo de libro.

Por último, se verán los auxiliares del comercio en sus dos tipos: los dependientes o subordinados, por un lado, y por el otro, los autónomos o independientes; explicando la función de los factores o administradores, y de otros dependientes; como también, de los corredores, los productores de seguros y los martilleros o rematadores.

OBJETIVOS

QUE LOS PARTICIPANTES:

- Aprendan el concepto de Derecho Comercial y su ámbito de aplicación.
- Entiendan la figura jurídica del comerciante y los actos objetivos de comercio.
- Comprendan el sistema de inscripción en el Registro Público de Comercio y sus características principales.

- Incorporen los elementos esenciales de los libros contables del comerciante.
- Adquieran los conceptos básicos de los auxiliares de comercio y su clasificación.

TEMARIO

1. El Derecho Comercial. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Unificación legislativa). El comerciante. Capacidad. Causas de inhabilitación para el ejercicio del comercio. Los actos objetivos de comercio.

2. El Registro Público de Comercio. Los libros contables.

3. Los Auxiliares del Comercio. Dependientes o subordinados: factor o administrador, y otros dependientes. Autónomos o independientes: corredores, productores de seguros, y martilleros o rematadores.

1. El Derecho Comercial. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Unificación legislativa). El comerciante. Capacidad. Causas de inhabilitación para el ejercicio del comercio. Los actos objetivos de comercio.

El derecho comercial forma parte del derecho denominado privado, es decir, el derecho que regula la relación jurídica entre particulares en el ámbito comercial. El derecho comercial es un derecho privado especial, teniendo una esfera de acción más reducida en relación al derecho privado general.

“El comercio, en su acepción económica, consiste en esencia en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores con el propósito de lucro. De ello se desprende la necesidad de una persona especialista en esta tarea de comercio a la que se conoce como comerciante y que, económicamente, se define como la persona que practica de manera profesional la actividad de interposición o de mediación entre productores y consumidores”.¹

De esta forma, el derecho mercantil nace a los efectos de regularizar jurídicamente los actos y las relaciones de los comerciantes. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho evolucionar al derecho comercial, que ya no es un derecho específico de los comerciantes y sólo para los comerciantes en el ámbito del ejercicio de su profesión -sistema subjetivo-, sino que el derecho comercial vigente es un derecho de los actos de comercio, aunque el sujeto que lo realiza no tenga la calidad de comerciante -sistema objetivo-.²

Asimismo, la equiparación del derecho comercial con el Código de Comercio limita el análisis al estudio de las normas especiales sobre negocios mercantiles, descuidando las reglas generales sobre la empresa. La justificación del derecho comercial se basa en el hecho de que se requiere un canon de reglas especiales relativas al derecho privado externo de las empresas.³ Esta posición no contradice la conocida posición de Ascarelli⁴ y Fontanarrosa⁵, en el sentido que el derecho comercial es una

¹ QUEVEDO CORONADO, Francisco; Derecho Mercantil, 3º ed., Ed. Pearson Educación, México, 2008, pág. 3.

² Cfr. QUEVEDO CORONADO, Francisco; Derecho Mercantil, 3º ed., Ed. Pearson Educación, México, 2008, pág. 3.

³ Cfr. SCHMIDT, Karsten; "Derecho Comercial", trad. esp. de la 3ª edición alemana, Bs. As., 1997, pág. 4.

⁴ Cfr. ASCARELLI, Tullio; "La funzione del diritto speciale e la trasformazioni del diritto" en Rivista del diritto commerciale, 1934 – 1º parte, pág. 4, y en Corso di diritto commerciale, 3º ed., Milán, 1962, pág. 85.

categoría histórica, o como señala Valeri⁶, históricamente constante. Así, el Derecho comercial se ha constituido y desarrollado sobre la base de las necesidades económicas y el intercambio mercantil.

En síntesis, el contenido actual del derecho comercial se centra sobre el fenómeno jurídico de la empresa, adquiriendo singular importancia el mercado por ser el ámbito de su actividad.



“El derecho mercantil es aquella parte del derecho privado que tiene por objeto principal regular las relaciones jurídicas que dimanen del ejercicio del comercio”.⁷

En resumen, se puede definir al Derecho Comercial o Mercantil como: El conjunto de normas jurídicas que regula la actividad de los que tienen calidad de comerciantes, su estatuto y de quienes, sin ser comerciantes, realizan algunos de los actos que el legislador tipifica como “actos de comercio” (art. 8, C.Com., actualmente derogado).

- El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Unificación Legislativa).

En los últimos años existía una tendencia de la doctrina en reclamar una unificación en un solo Código todo lo referente al Derecho Civil y Comercial. Esta posición se fundaba en que "Es difícil marcar límites precisos entre la materia regida por el Código Civil y la que no está por el Código de Comercio... las cuestiones que diariamente surgen de aquella separación artificiosa son tan perjudiciales para el ejercicio sencillo y rápido de

⁵ Cfr. FONTANARROSA, Roberto; "Derecho Comercial Argentino", Parte General, 5º ed., Bs. As., 1975, pág. 39.

⁶ Cfr. VALERI, Giuseppe, "Manuale di diritto commerciale", Tomo. I, Florencia, 1950, pág. 4.

⁷ VIVANTE, César, Derecho Mercantil, Ed. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Traducción, Prólogo y Notas por Francisco BLANCO CONSTANS, Madrid, 2002, pág. 19.

la justicia, que algún legislador pensó en cortar todo motivo de queja regulando en un solo código, tanto los asuntos civiles, como los comerciales; y así se ha hecho recientemente en Suiza. La división del derecho privado en dos códigos tiene su principal origen en condiciones económicas, judiciales y sociales que hoy han desaparecido".⁸

La posición contraria a la unificación se fundaba en la supuesta inadaptabilidad del derecho civil a los efectos de regular las relaciones nacidas del tráfico comercial, debido a la flexibilidad y rapidez propias de las relaciones mercantiles que no poseen las instituciones del derecho civil.⁹

Una tercera posición es aquella que si bien reconoce la tendencia actual de regular en un solo cuerpo legal toda la normativa regulatoria respecto de los particulares, destaca la características propias que debería tener dentro de ese cuerpo legal algunas instituciones comerciales. Así, se sostiene: "(...) ciertamente existe una tendencia hacia la unificación del Derecho privado, unificación en la que las normas generales son las aplicables a las empresas, porque la inmensa mayoría de la contratación se hace con la participación de empresas u operadores económicos del mercado. Las operaciones entre particulares han pasado a ser claramente minoritarias. Ese proceso hacia la unificación no impide reconocer que deben mantenerse especialidades para la contratación entre empresarios y también para la contratación entre los empresarios y los consumidores. Así pues, nos encontramos ante un proceso de generalización del derecho mercantil; pero no es indiferente que esa generalización se haga manteniendo carácter de derecho mercantil frente al derecho civil. Lo que ocurre es que ahora el derecho general del mercado es el derecho mercantil en materia societaria, contractual y concursal. Pero ello no puede significar que ese derecho mercantil generalizado se transforme en derecho civil pues ello tendría graves consecuencias constitucionales y prácticas (...)"¹⁰

En Argentina han existido varias tentativas de modificar el Código Civil de manera integral, unificándolo con el Código Comercial. El Anteproyecto Bibiloni, el Proyecto de 1936 y el Anteproyecto de 1954 fueron los primeros intentos de modificación, siendo recién en el año 1987 el primer proyecto que intentó unificar la legislación civil y comercial, que llegó a ser sancionado por el Congreso de la Nación mediante Ley Nº 24.032, pero fue vetado por el Poder Ejecutivo Nacional por el Decreto Nº 2719/91, en razón que algunas de sus disposiciones contradecían a la ley de convertibilidad.

⁸ VIVANTE, César, Derecho Mercantil, Ed. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Traducción, Prólogo y Notas por Francisco BLANCO CONSTANS, Madrid, 2002, pág. VII.

⁹ Cfr. QUEVEDO CORONADO, Francisco; Derecho Mercantil, 3º ed., Ed. Pearson Educación, México, 2008, pág. 4.

¹⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto; Apuntes de Derecho Mercantil, Ed. Aranzadi, Navarra, 2011, pág. 67.

Posteriormente, el Proyecto de la Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación de 1992 fue remitido a la Cámara de Senadores en donde nunca se trató; sucediendo lo mismo con el Proyecto de la Comisión creada por el Decreto N° 468/92, que había restringido su tarea a actualizar y unificar el régimen de obligaciones y contratos civiles y comerciales. Posteriormente, hubo otro intento con el Proyecto de Código Civil de 1998 que tampoco fue aprobado.¹¹

Luego de los intentos fallidos mencionados, por Ley N° 26.994 se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que rige actualmente las relaciones civiles y comerciales en la República Argentina.

“El Código de Comercio argentino ha sido expresamente derogado por la ley 26.994, que sanciona al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y reforma a la Ley de Sociedades (art. 4º). El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no obstante su denominación, ningún capítulo destina a la materia “comercial”, ni hace referencia alguna al “acto de comercio”, ni al “comerciante”, ni a las “obligaciones de los comerciantes”, ni a los “agentes auxiliares de comercio”, ni tampoco a la “jurisdicción mercantil”. El código civil y comercial considera a las “personas” en forma unificada y las clasifica como “personas humanas” o como “personas jurídicas” sin diferenciar entre sujetos “comerciales” y “civiles”. También en el nuevo código desaparece la diferencia entre contratos “civiles” y contratos “comerciales”. Asimismo, en materia de sociedades, no existe más la sociedad “civil” ni tampoco la sociedad “comercial” ya que conformidad con las reformas de la ley 26.994 a la ley 19.550, la que se denomina ahora “Ley general de sociedades”, hay un tratamiento único y no existe más el “objeto comercial” para diferenciar entre sí a las sociedades ‘de hecho’ ”¹².

- El antiguo Código de Comercio: El comerciante.

La importancia de la figura del comerciante se encontraba relacionada a los efectos de la aplicación de las normas del Código de Comercio y el acceso a la jurisdicción de los tribunales comerciales. Estas cuestiones perdieron virtualidad a raíz del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

¹¹ Cfr. RIVERA, Julio Cesar (Director); Código Civil Comentado - Títulos Preliminares - Personas, Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1º ed., Santa Fe, 2004, pág. 16

¹² FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (H), La Derogación del Derecho Comercial Por el Nuevo Código Civil: Apariencia y Realidad; para Columna de Opinión de La Ley (inédito), de fecha 4 de diciembre de 2014.

El Código de Comercio (actualmente derogado) regulaba entre los artículos 1 y 4 la figura del Comerciante, pudiendo sintetizarse el sistema de la siguiente forma:

Son comerciantes:

1.- Todos los individuos con capacidad legal para contratar que ejerzan habitualmente por cuenta propia actos de comercio (art. 1º);

2.- Toda persona que hace profesión de la compra o venta de mercaderías, y que compra y hace fabricar mercaderías para vender por mayor o menor; como así también los libreros, merceros y tenderos de toda clase que venden mercancías que no han fabricado (art. 2º);

3.- Los que habitualmente negocian con cosas que se miden, venden por metros o litros, que se pesan por menos de 10 (diez) kilogramos, y en las que se cuentan por bultos sueltos (art. 3º);

4.- Los negociantes en el extranjero o en el interior de la República Argentina (art. 4).

Por su parte, entre los artículos 5 y 6 del Código de Comercio (actualmente derogado) se regulaban las consecuencias jurídicas de la calidad de comerciante de una de las partes y las reglas a seguir a los efectos de determinar la jurisdicción comercial.

Así, en el artículo 5 se establece que todos aquellos individuos que revisten la calidad de comerciante (según artículos 1 a 4, C.Com.) se encontraban sujetos a la jurisdicción, reglamentos y legislación comercial; presumiéndose siempre sus actos como comerciales, salvo prueba en contrario (presunción *iuris tantum*). Por su parte, cuando un particular realizaba accidentalmente algún acto de comercio no se lo considera comerciante, pero queda sujeto en relación a las controversias que se originen de aquel acto, a las leyes y jurisdicción del comercio (art. 6, C.Com.).

Por último, cuando el acto era comercial para una sola de las partes, todos los intervinientes quedan en razón del tipo de acto, sujetos a la ley comercial (art. 7, C.Com.).

- Capacidad.

A partir del artículo 9 y siguientes del Código de Comercio se regulaban las cuestiones relacionadas a la capacidad legal para ejercer el comercio.

El principio general en materia de capacidad era que toda persona es hábil para ejercer el comercio en cuanto tenga la libre administración de sus bienes conforme las leyes civiles. Asimismo, quienes según las leyes comunes no tienen capacidad para obligarse, son incapaces para celebrar actos de comercio (art. 9, C.Com.).

Los artículos 22, 23 y 24 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establecen sobre la capacidad lo siguiente:

Artículo 22: Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados.

Artículo 23: Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial.

Artículo 24: Personas incapaces de ejercicio. Son incapaces de ejercicio:

- a) la persona por nacer;
- b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la Sección 2ª de este Capítulo;
- c) la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la extensión dispuesta en esa decisión.

- Causas de inhabilitación para el ejercicio del comercio.

El antiguo Código de Comercio establecía que determinados sujetos, en razón de su función, cargo o tipo de sujeto de derecho, su incompatibilidad a los efectos de ejercer el comercio de manera habitual.



El artículo 22, C.Com.: "Están prohibidos de ejercer el comercio por incompatibilidad de estado:

- 1° Las corporaciones eclesiásticas;
- 2° Los clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical.
- 3° Las magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente".

Además, el artículo 24, C.Com. (actualmente derogado), disponía la prohibición de ejercer el comercio por encontrarse legalmente incapacitados:

- 1) Los sujetos con estado de interdicción declarado judicialmente;
- 2) Los sujetos declarados en quiebra que no hayan obtenido rehabilitación.

En la actualidad, en nuevo Código Civil y Comercial de la Nación regula en el artículo 31 y 32 las restricciones a la capacidad.

Artículo 31: "Reglas generales. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales:

- a) la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial;
- b) las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona;
- c) la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial;
- d) la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión;

e) la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios;

f) deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades”.

Artículo 32: “Persona con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de trece años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes.

En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona.

El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.

Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador”.

En el artículo 49 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan las personas inhabilitadas para el ejercicio de su capacidad de hecho fundado en la prodigalidad en la gestión de su patrimonio.

Artículo 48: “Pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines, se considera persona con discapacidad, a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. La acción sólo corresponde al cónyuge, conviviente y a los ascendientes y descendientes”.

- **Los actos objetivos de comercio.**

El antiguo Código de Comercio regulaba en su artículo 8 los actos objetivos de comercio, estableciendo su carácter de orden público, es decir, que no podía modificarse la comercialidad por acto de voluntad de las partes.

El artículo 8, C.Com. (actualmente derogado), expresaba : *“La ley declara actos de comercio en general”*:

1° *“Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor”.*

2° *“La transmisión a que se refiere el inciso anterior”.*

3° *“Toda operación de cambio, banco, corretaje o remate”.*

4° *“Toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al portador”.*

5° *“Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra”.*

6° *“Los seguros y las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto”.*

7° *“Los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo”.*

8° *“Las operaciones de los factores tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes, en cuanto concierne al comercio del negociante de quien dependen”.*

9° *“Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes”.*

10. *“Las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación comercial”.*

11. *“Los demás actos especialmente legislados en este Código”.*

En la actualidad la noción de actos objetivos de Comercio ha perdido virtualidad a raíz de la unificación de la materia civil y comercial en el Código Civil y Comercial de la Nación.

2. El Registro Público de Comercio. La matrícula. Los libros contables.

El Registro Público de Comercio había sido instituido por nuestro Código Comercial como una secretaría especial en el ámbito del Poder Judicial. En este sentido, el artículo 34, C.Com., señala: "En cada tribunal de comercio ordinario habrá un Registro Público de Comercio, a cargo del respectivo secretario, que será responsable de la exactitud y legalidad de sus asientos".

En la actualidad, en Capital Federal se ha vuelto al sistema administrativo, dejándose de lado la órbita judicial; estableciéndose desde la sanción de la Ley N° 22.315 y 22.316 que las funciones del Registro Público de Comercio son ejercidas por la Inspección General de Justicia. Así, por un lado, el artículo 4° de la Ley N° 22.315 dispuso que la Inspección General de Justicia en ejercicio de sus funciones registrales: a) organiza y lleva el Registro Público de Comercio y b) inscribe en la matrícula a los comerciantes y auxiliares de comercio y toma razón de los actos y documentos que corresponda según la legislación comercial. Por otro lado, el artículo 1° de la Ley N° 22.316 estableció que en la Capital Federal el Registro Público de Comercio estará a cargo de la Inspección General de Justicia.

En cambio, en la provincia de Buenos Aires, el Registro Público de Comercio es una Secretaría judicial, dependiente del juzgado de turno; en cada departamento judicial existe esa secretaría especial.

En síntesis, el Registro Público de Comercio es una oficina de asientos, inscripciones y registraciones del tráfico mercantil y de actos, documentos o contratos vinculados a los comerciantes o sociedades mercantiles, y donde se rubrican los libros para llevar la contabilidad regular, cuya fiscalización corresponde a la autoridad de contralor.¹³

El artículo 33 del antiguo Código de Comercio establecía como obligaciones comunes a todos los comerciantes, en los siguientes términos: "Art. 33, C.Com.: Los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil. Entre esos actos se cuentan: 1° La

¹³ Cfr. ETCHEVERRY, Raúl A.; Derecho Comercial y Económico - Parte General, 4° reimpresión, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2001, pág. 387.

inscripción en un registro público, tanto de la matrícula como de los documentos que según la ley exigen ese requisito; 2° La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal fin; 3° La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como la de todos los libros de la contabilidad; 4° La obligación de rendir cuentas en los términos de la ley".

El sentido de las obligaciones impuestas a todos los comerciantes por el artículo citado es el impedir el fraude y favorecer la buena fe, protegiéndose de este modo el ejercicio del comercio, basado en el interés público.

El Registro Público tiene una doble función:

- 1) Jurisdiccional: en cuanto valora, ordena o rechaza los pedidos de inscripción o autorización, y
- 2) Administrativa: en cuanto cumple materialmente la rúbrica, registración, formación de legajo, inscripción de medidas cautelares y archivo.

En la actualidad, con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sólo se regula el Registro Público a secas, y nada se regula específicamente sobre actos inscribibles, procedimientos y efectos de las registraciones.

La registración consiste en inscribir en un registro especial todos los documentos que se presenten al órgano administrativo conforme a la ley. De esta forma, el Registro Público de Comercio lleva distintos libros, que están ordenados por índices y foliados, siendo su consulta pública.

La registración de los actos que la ley prevé tienen por finalidad la publicidad del acto, otorgándole fecha cierta y verosimilitud de lo asentado.

- La matrícula.

La calidad de comerciante no proviene de su matriculación en el Registro Público de Comercio, sino de una situación fáctica: el ejercicio regular y profesional de actos de comercio.

La ley establecía que todo comerciante debe matricularse, es decir, inscribirse como tal en el Registro Público de Comercio.

- Los libros contables.¹⁴

El Código Civil y Comercial regula entre los artículos 320 al 331 todo lo referente a los libros y estados contables quienes lleven una actividad económica organizada. Por su parte, la Ley N° 19.550 a partir del art. 61 y siguientes regula la cuestión en relación de las sociedades comerciales.

En este punto, hay que destacar que el primer beneficiado de una correcta contabilidad es el propio sujeto obligado, y en virtud de ello, es aconsejable que la lleve ajustada a derecho y a sus particulares necesidades.

La contabilidad "es la disciplina que, basada en una fundamentación teórica propia, se ocupa de la clasificación, el registro, la presentación y la interpretación de los datos relativos a los hechos y actos que tienen -por lo menos, en parte- carácter económico-financiero, con el objeto de obtener y proporcionar, principalmente en términos monetarios, la información histórica y predictiva utilizable para la toma de decisiones".¹⁵

De la definición expuesta surge que la contabilidad no se basa únicamente en el orden o el registro ordenado de operaciones, sino que además sirve para presentar estados económico-financieros y para interpretar hechos a los efectos de la toma de decisiones económico-financieras o de toda índole.

La contabilidad en el Código se basa en los principios universales de la contabilidad: sistema uniforme (invariable), veraz y claro. Cualquier forma de registración que se adopte, mientras cumpla esas tres condiciones, es válida.

En este sentido, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece:

Artículo 320: "Obligados. Excepciones. Están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma Sección. Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta Sección las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades

¹⁴ Cfr. ETCHEVERRY, Raúl A.; Derecho Comercial y Económico - Parte General, 4º reimpresión, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2001, pág. 396 y sig.

¹⁵ QUIAN, Roberto; "Contabilidad para Abogados" (Accounting for Lawyers), Ed. Astrea, Bs. As., 1969, pág. 45.

dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local”.

Artículo 321: “Modo de llevar la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivar en forma metódica y que permita su localización y consulta”.

- Las Cuentas:

Son una serie de anotaciones de contenido homogéneo, con tres elementos: objeto, sujeto, valor. La cuenta se dividirá en dos columnas. una del debe (para las entregas) y otra del haber (para las cancelaciones). El saldo es la diferencia entre las cantidades de la cuenta y podrá ser deudor o acreedor.

El método más usual de contabilidad es el de la partida doble, donde la anotación se hace por registraciones simultáneas, que permiten advertir un error si las sumas no se balancean adecuadamente entre las dos columnas.

- Los libros:

Son los registros en donde se asientan todas las operaciones de los sujetos obligados, y conforme al artículo 322, C.C.C.N., son obligatorios los siguientes: “(...) a) diario; b) inventario y balances; c) aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar; d) los que en forma especial impone este Código u otras leyes”.

Este artículo indica los libros esenciales, pero con estos libros no se agota la carga de llevar contabilidad, ya que el comerciante deberá agregar los propios de su giro de acuerdo a la importancia y a la naturaleza de la explotación comercial.

Asimismo, los agentes auxiliares del comercio deben llevar también obligatoriamente los libros generales y algunos especiales que la ley indica.

El art. 323, C.C.C.N., establece que: “El interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros y debe presentarlos, debidamente encuadernados, para su individualización en el Registro Público correspondiente. Tal individualización consiste en anotar, en el primer folio, nota fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, del nombre de su titular y del número de folios que contiene. El Registro debe llevar una nómina alfabética, de consulta pública, de las personas que solicitan rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que surgen los libros que les fueron rubricados y, en su caso, de las autorizaciones que se les confieren”.

La forma mediante la cual los libros deben ser llevados está regulada en el art. 325, C.C.C.N., estipulando que: “(...) Los libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica, actualizada, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada. También deben llevarse en idioma y moneda nacional. Deben permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico anual la situación patrimonial, su evolución y sus resultados. Los libros y registros del artículo 322 deben permanecer en el domicilio de su titular”.

El art. 324, C.C.C.N., prohíbe: “(...) a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos; b) dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos; c) interlinear, raspar, emendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error; d) mutilar parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura; e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones”.

La omisión de los recaudos mencionados es sancionada por el Código con la falta de valor en juicio en favor a quien pertenecen y la procedencia de la prueba de los libros de la otra parte, salvo que también estos sean irregulares. En caso de pérdida o extravió de los libros obligatorios sin culpa del comerciante, este debe denunciar el hecho y valdrán los restantes libros no extraviados.

De la normativa vigente en el artículo 330, C.C.C.N., surgen las siguientes reglas¹⁶:

¹⁶ Artículo N° 330: “Eficacia probatoria. La contabilidad, obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitida en juicio, como medio de prueba. Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario.

- 1) Los libros llevados en forma legal son oponibles como prueba en juicio a la otra parte y sus asientos hacen fe;
- 2) No pueden seleccionarse unos asientos y desecharse otros, en razón del principio de uniformidad, siendo las constancias contables inseparables;
- 3) Los libros son prueba prevaleciente si el oponente no hizo sus asientos en forma legal o no opone una contraprueba plena y concluyente;
- 4) Si los libros de ambas partes están arreglados a derecho, el juez podrá descartar ese medio de prueba y calificará los hechos sobre la base de las demás pruebas rendidas en el pleito.
- 5) El juez debe evaluar prudentemente la prueba de libros y podrá exigir otras pruebas complementarias.

El sujeto obligado tiene la obligación de conservar en buen estado los libros y la correspondencia que tenga relación con su giro (art. 328, C.C.C.N.), por el lapso de diez (10) años a contarse desde el último asiento. Los asientos en los libros deben ser respaldados con la documentación adicional correspondiente.

El artículo 327, C.C.C.N., establece que se debe registrar en el libro Diario, bajo los siguientes términos: “En el Diario se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que cubran períodos de duración no superiores al mes. Estos resúmenes deben surgir de anotaciones detalladas practicadas en subdiarios, los que deben ser llevados en las formas y condiciones establecidas en los

El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado.

La contabilidad, obligada o voluntaria, prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular.

Sin embargo, el juez tiene en tal caso la facultad de apreciar esa prueba, y de exigir, si lo considera necesario, otra supletoria.

Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan.

Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, ésta sólo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso.

La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible”.

artículos 323, 324 y 325. El registro o Libro Caja y todo otro diario auxiliar que forma parte del sistema de registraciones contables integra el Diario y deben cumplirse las formalidades establecidas para el mismo”.

3. Los Auxiliares del Comercio. Dependientes o subordinados: factor o administrador, y otros dependientes. Autónomos o independientes: corredores, productores de seguros, y martilleros o rematadores.

Antiguamente el artículo 87, C.Com. (actualmente derogado), establecía los sujetos que eran considerados auxiliares de comercio.



Art. 87, C.Com.: “Son considerados agentes auxiliares del comercio, y, como tales, sujetos a las leyes comerciales con respecto a las operaciones que ejercen en esa calidad:

- 1° Los corredores;
- 2° Los rematadores o martilleros;
- 3° Los barraqueros y administradores de casas de depósito;
- 4° Los factores o encargados, y los dependientes de comercio;
- 5° Los acarreadores, porteadores o empresarios de transportes.”.

Esta enumeración de auxiliares del comercio era criticada por la doctrina, por considerar que no tenía un orden ni criterio orgánico, y porque incluye sujetos que son propiamente comerciantes y no auxiliares del comercio. Por ello, se consideraban propiamente comerciantes a los sujetos mencionados en los incisos 3° y 5, y sólo

auxiliares a los descriptos en los incisos 1º, 2º y 5.¹⁷ Además, la lista no era ni completa ni actual, porque había diversos sujetos que tenían en igual o mayor importancia que los mencionados: agentes de bolsa, despachantes de aduana o productores asesores de seguros.¹⁸

Entonces, son auxiliares de comercio todos aquellos sujetos que tienen en común la característica económica de colaborar directamente en la actividad jurídica o contractual de una actividad económicamente organizada.¹⁹

La regulación legal de los auxiliares difiere, algunos estatutos tienen expresa regulación dentro del Código (ej. barraquederos); otros se manejan con leyes especiales (ej. corredores, martilleros, productores asesores de seguros y los despachantes de aduana); o a través del sistema mercantil con la regulación del contrato que habitualmente concluyen (ej. mandatarios y comisionistas).

La sanción del nuevo Código civil y Comercial de la Nación mantiene el estatus de los agentes auxiliares de comercio contenidos en leyes especiales como son las del “martillero” y del “corredor” -Ley N° 20.266, modificada por Ley N° 25.028-. En materia de corretaje, en el artículo 1355, C.C.C.N., dispone que las reglas del contrato “no obstan a la aplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos especiales”.

- Dependientes o subordinados: factor o administrador, y otros dependientes.

Son auxiliares subordinados los sujetos que están vinculados a quien tiene una actividad económica organizada por una relación de dependencia. La relación en sí entre el empresario y el dependiente está regulada en la actualidad por el Derecho Laboral.

Esta relación puede realizarse dentro o fuera del establecimiento comercial, y de esta cuestión deriva la clasificación de: personal interno y externo.

Dentro del personal interno están: los factores, los empleados, obreros y dependientes; y dentro del personal externo están los viajeros de comercio.

¹⁷ Cfr. FONTANARROSA, Rodolfo O.; Derecho Comercial Argentina, Tomo I, Ed. Zavalía, Bs. As, pág. 441.

¹⁸ Cfr. ETCHEVERRY, Raúl A.; Derecho Comercial y Económico - Parte General, 4º reimpresión, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2001, pág. 432.

¹⁹ Cfr. FONTANARROSA, Rodolfo O.; Derecho Comercial Argentina, Tomo I, Ed. Zavalía, Bs. As, pág. 442.

- El Factor:

En el antiguo Código de Comercio el factor era el encargado de administrar una determinada empresa o establecimiento, comúnmente conocido como gerente, gerente general, administrador, encargado o cualquier otro título. Lo que indicaba la figura jurídica de un factor de comercio era el ámbito jurídico de poder que poseía y su status jurídico con relación a la empresa que administraba (art. 146, C.Com., actualmente derogado). El factor contaba con un poder general de administración y secundaba en lo inmediato al empresario, de quien se encuentra en relación de dependencia.²⁰

De acuerdo al artículo 132, C.Com. (actualmente derogado), “Se llama factor, la persona a quien un comerciante encarga la administración de sus negocios, o la de un establecimiento particular (...)”. Y es requisito para ser factor tener capacidad legal para ejercer el comercio.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación regula en la actualidad un contrato de factoraje desde el artículo 1421 al 1428.²¹

En el artículo 1421, C.C.C.N., establece que “(...) Hay contrato de factoraje cuando una de las partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero determinado o determinable los créditos originados en el giro comercial de la otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales créditos asumiendo o no los riesgos”.

²⁰ Cfr. ETCHEVERRY, Raúl A.; Derecho Comercial y Económico - Parte General, 4º reimpresión, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2001, pág. 502.

²¹ Artículo N° 1423.- Créditos que puede ceder el factoreado. Son válidas las cesiones globales de parte o todos los créditos del factoreado, tanto los existentes como los futuros, siempre que estos últimos sean determinables.

Artículo N° 1424.- Contrato. Elementos que debe incluir. El contrato debe incluir la relación de los derechos de crédito que se transmiten, la identificación del factor y factoreado y los datos necesarios para identificar los documentos representativos de los derechos de crédito, sus importes y sus fechas de emisión y vencimiento o los elementos que permitan su identificación cuando el factoraje es determinable.

Artículo N° 1425.- Efecto del contrato. El documento contractual es título suficiente de transmisión de los derechos cedidos.

Artículo N° 1426.- Garantía y aforos. Las garantías reales y personales y la retención anticipada de un porcentaje del crédito cedido para garantizar su incobrabilidad o aforo son válidos y subsisten hasta la extinción de las obligaciones del factoreado.

Artículo N° 1427.- Imposibilidad del cobro del derecho de crédito cedido. Cuando el cobro del derecho de crédito cedido no sea posible por una razón que tenga su causa en el acto jurídico que le dio origen, el factoreado responde por la pérdida de valor de los derechos del crédito cedido, aun cuando el factoraje se haya celebrado sin garantía o recurso.

Artículo N° 1428.- Notificación al deudor cedido. La transmisión de los derechos del crédito cedido debe ser notificada al deudor cedido por cualquier medio que evidencie razonablemente la recepción por parte de éste.

Además, en el artículo 1422, C.C.C.N., reconoce las funciones del factor como estaban reguladas en el antiguo Código de comercio, señalando que: “La adquisición puede ser complementada con servicios de administración y gestión de cobranza, asistencia técnica, comercial o administrativa respecto de los créditos cedidos”.

- Otros dependientes:

El resto de los dependientes del comerciante en su actividad normal dentro del establecimiento obligan y hacen responsable al comerciante por sus actos jurídicos. La relación jurídica con el comerciante en la actualidad se encuentra regulada en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.

- Autónomos o independientes: corredores, corredores de seguros, y martilleros o rematadores.

Son auxiliares de comercio autónomos aquellos sujetos que trabajan para un comerciante, pero de modo independiente y sin existir una relación de subordinación. Normalmente, actúan como intermediarios y trabajan en su propio beneficio, aún cuando en determinados supuestos, obren por cuenta y orden del comerciante.²²

En esta categoría pertenecen los corredores, los rematadores, los mandatarios, los comisionistas y los agentes de comercio.

- El corredor:

El corredor es un intermediario en el negocio entre dos partes, ya sea el contrato que estas celebren de naturaleza civil o mercantil, y de ninguna manera forma parte del contrato, aunque puede realizar pericias y tasaciones conexas con su labor central. De esta forma, el corredor sólo se encarga de realizar el corretaje, es decir, acercar a las partes para que lleguen a un acuerdo y concluyan un determinado negocio jurídico; y por esa función cobra una comisión.²³

²² Cfr. FONTANARROSA, Rodolfo O.; Derecho Comercial Argentina, Tomo I, Ed. Zavalía, Bs. As, pág. 443.

²³ Cfr. ETCHEVERRY, Raúl A.; Derecho Comercial y Económico - Parte General, 4º reimpresión, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2001, pág. 433.

- Productor de seguros:

Por Ley N° 22.400 y por Resolución N° 16.384 de la Superintendencia de Seguros de la Nación se regulo la figura de este auxiliar del comercio.

El productor de seguros se encarga de realizar la actividad periférica de la empresa de seguros, intermediando entre las empresas aseguradoras (asegurador) y los clientes (asegurados). Sólo puede actuar como intermediador en el ámbito de la concertación de contratos de seguros, sin la posibilidad de extender su actividad a la intermediación de otras ramas comerciales.

- Los Martilleros o rematadores:

La actividad de los martilleros se encuentra regulada por la Ley N° 20.266 y su función principal es la intervención en el acto público de remate, ya sea judicial o extrajudicial, en el cual se vende al mejor postor cualquier clase de bienes. Dentro de esta función, puede tasar los bienes según su valor real o de mercado y, además, solicitar directamente a oficinas públicas y bancos los informes y certificados necesarios para cumplir su cometido.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

OBLIGATORIA

El material de estudio.

COMPLEMENTARIA

- ASCARELLI, Tullio; "La funzione del diritto speciale e la trasformazioni del diritto" en Rivista del diritto commerciale, 1934 – 1º parte, pág. 4, y en Corso di diritto commerciale, 3º ed., Milán, 1962.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Alberto; Apuntes de Derecho Mercantil, Ed. Aranzadi, Navarra, 2011.
- ETCHEVERRY, Raúl A.; Derecho Comercial y Económico - Parte General, 4º reimpresión, Ed. Astrea, C.A.B.A., 2001.

- FONTANARROSA, Roberto; "Derecho Comercial Argentino", Parte General, 5º ed., Bs. As., 1975.
- QUEVEDO CORONADO, Francisco; Derecho Mercantil, 3º ed., Ed. Pearson Educación, México, 2008.
- QUIAN, Roberto; "Contabilidad para Abogados" (Accounting for Lawyers), Ed. Astrea, Bs. As., 1969.
- RIVERA, Julio Cesar (Director); Código Civil Comentado - Títulos Preliminares - Personas, Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1º ed., Santa Fe, 2004.
- SCHMIDT, Karsten; "Derecho Comercial", trad. esp. de la 3ª edición alemana, Bs. As., 1997.
- VALERI, Giuseppe, "Manuale di diritto commerciale", Tomo. I, Florencia, 1950.
- VIVANTE, César, Derecho Mercantil, Ed. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Traducción, Prólogo y Notas por Francisco BLANCO CONSTANS, Madrid, 2002.